

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 1. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 21. Mai 2025, 12:30 Uhr

Unterbrechung der Sitzung: 12:46 bis 12:50 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Vizepräsident Omid Nouripour, MdB
Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Einzigiger Tagesordnungspunkt

Seite 3

Konstituierung des Ausschusses



Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen	☒	Bouffier, Frederik	☐
	Heveling, Ansgar	☒	Dr. Bröhr, Marlon	☐
	Hierl, Susanne	☒	Frieser, Michael	☐
	Dr. Körner, Konrad	☒	Gutting, Olav	☐
	Moser, Christian	☒	Heil, Mechthild	☒
	Müller, Axel	☒	Krieger, Lukas	☐
	Müller, Carsten	☒	Dr. Krings, Günter	☐
	Dr. Plum, Martin	☒	Lindholz, Andrea	☐
	Dr. Preisendanz, David	☒	Dr. Luczak, Jan-Marco	☐
	Rothenberger, Johannes	☒	Oellers, Wilfried	☐
	Sassenrath, Carl-Philipp	☒	dos Santos-Wintz, Catarina	☐
	Steineke, Sebastian	☒	Silberhorn, Thomas	☒
	Wiegelmann, Johannes	☒	Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐
AfD	Brandner, Stephan	☒	Dr. Birghan, Christoph	☐
	Fetsch, Thomas	☒	Bohnhof, Peter	☒
	Galla, Rainer	☒	Bollmann, Gereon	☐
	Jacobi, Fabian	☐	Grimm, Christoph	☒
	Kempf, Martina Rose-Marie	☒	Haug, Jochen	☐
	Meyer-Soltau, Knuth	☒	Lensing, Sascha	☐
	Möller, Stefan	☒	Paul, Andreas	☐
	Peterka, Tobias Matthias	☒	Dr. Wirth, Christian	☐
	von Zons, Ulrich	☒	N.N.	☐
SPD	Demir, Hakan	☒	Abdi, Sanae	☐
	Dr. Fechner, Johannes	☒	Dieren, Jan	☐
	Heselhaus, Nadine	☒	Eichwede, Sonja	☐
	Karaahmetoğlu, Macit	☒	Faeser, Nancy	☐
	Özdemir, Mahmut	☒	Roloff, Sebastian	☐
	Rinkert, Daniel	☒	Dr. Scheer, Nina	☐
	Wegge, Carmen	☒	N.N.	☐
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas	☒	Beck, Katharina	☐
	Dr. Gumnior, Lena	☒	Dzienus, Timon	☐
	Limburg, Helge	☒	Dr. von Notz, Konstantin	☐
	Dr. Steffen, Till	☒	Schmidt, Stefan	☐
	Tesfaiesus, Awet	☒	Steinmüller, Hanna	☐
Die Linke	Hoß, Luke	☒	Bünger, Clara	☐
	Ramelow, Bodo	☐	Conrad, Agnes	☒
	Valent, Aaron	☒	Dr. Gysi, Gregor	☐
	Willnat, Christin	☒	Lay, Caren	☐



Vizepräsident **Omid Nouripour** eröffnet die Sitzung. Er erläutert, dass der Deutsche Bundestag in seiner 4. Sitzung am 15. Mai 2025 beschlossen habe, einen Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz – bestehend aus 38 ordentlichen und 38 stellvertretenden Mitgliedern – einzusetzen. Er begrüßt die Anwesenden zur konstituierenden Sitzung dieses Ausschusses. Die Mitgliederliste liege aus.

Er stellt fest, dass die Fraktionen ihre Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter weitgehend benannt hätten und dass von den benannten Mitgliedern so viele anwesend seien, dass der Ausschuss beschlussfähig sei.

Vor der Bestimmung des Vorsitzes führt er aus, dass sich der Ausschuss auch mit Vorgängen befassen könne, die nicht für eine Erörterung in der Öffentlichkeit geeignet seien oder einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterlägen. Für derartige Fälle enthalte die Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestags spezielle Regelungen, die streng zu beachten seien. Die Durchsetzung der parlamentarischen Kontrollrechte hänge nicht zuletzt auch von der Einhaltung des Geheimschutzes ab, weil durch die Geheimschutzordnung sichergestellt werde, dass Verschlussachen so behandelt würden, dass die Bundesregierung keinen Anlass habe, den Deutschen Bundestag in solchen Fragen nur zurückhaltend zu informieren. Darüber hinaus diene die Geheimschutzordnung auch denjenigen Bürgerinnen und Bürgern, deren Grundrechte durch eine öffentliche Erörterung berührt sein könnten. Dies gelte auch für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Er weist auf § 353b Absatz 2 Nummer 1 des Strafgesetzbuches hin.

Er leitet zur Bestimmung des Vorsitzes über und erläutert, dass das Vorschlagsrecht für den Vorsitz im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz der Fraktion der AfD

zustehe. Er bittet die Fraktion der AfD um einen Vorschlag.

Der Abgeordnete **Tobias Matthias Peterka** (AfD) schlägt den Abgeordneten Stefan Möller als Vorsitzenden vor. Er kündigt ferner an, dass gegebenenfalls auch noch über die Sitzordnung im Ausschuss-Saal zu reden sei.

Vizepräsident **Omid Nouripour** erkundigt sich, ob zum Wahlvorschlag der Fraktion der AfD Einvernehmen bestehe oder die Durchführung einer geheimen Wahl mit verdeckten Stimmzetteln beantragt werde.

Die Abgeordnete **Carmen Wegge** (SPD) beantragt für ihre Fraktion, geheim zu wählen.

Der Abgeordnete **Tobias Matthias Peterka** (AfD) widerspricht und erklärt, dass die Übung, die hier anscheinend um sich greife, nie so angelegt gewesen sei. Die AfD-Fraktion habe ihren Vorschlag für den Vorsitz unterbreitet und bitte um Bestätigung.

Vizepräsident **Omid Nouripour** verweist auf die Praxis bei der Konstituierung anderer Ausschüsse und lässt über den Antrag mit Handzeichen abstimmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, über den Wahlvorschlag für den Ausschussvorsitz in geheimer Wahl abzustimmen.

Vizepräsident **Omid Nouripour** erläutert das Wahlverfahren mit verdeckten Stimmzetteln: Der vorgeschlagene Kandidat, der Abgeordnete Stefan Möller, sei gewählt, wenn er die einfache Mehrheit der Stimmen, das heißt mehr „Ja-“ als „Nein-Stimmen“, erlange, wobei Enthaltungen ebenso wie ungültige Stimmen unberücksichtigt blieben. Komme keine Mehrheit für die vorgeschlagene Person zustande, könne die vorschlagsberechtigte Fraktion einen erneuten Wahlgang mit demselben Kandidaten oder einem anderen



Kandidaten beziehungsweise einer anderen Kandidatin beantragen. Es obliege dann dem Ausschuss, darüber zu entscheiden, ob ein weiterer Wahlgang durchgeführt werden solle. Auch hierfür sei die sogenannte einfache Mehrheit der Stimmen erforderlich. Lehne die Mehrheit einen weiteren Wahlgang ab, könne eine erneute Wahl des Vorsizes erst für die nächste Sitzung beantragt und durchgeführt werden.

Werde weder ein Vorsitz noch ein stellvertretender Vorsitz gewählt, werde der Vorsitz geschäftsführend durch das dienstälteste Mitglied des Deutschen Bundestages, das ordentliche Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sei, bis zur erfolgreichen Wahl des Vorsizes oder seiner Stellvertretung wahrgenommen. Auch in diesem Falle sei der Ausschuss mit Übernahme des geschäftsführenden Vorsizes konstituiert und voll handlungsfähig.

Er erklärt die weiteren Modalitäten des Wahlvorgangs, insbesondere den Aufruf der Ausschussmitglieder, die Ausgabe der Stimmzettel durch das Sekretariat und die Abstimmungsmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“. Er weist darauf hin, dass ein nicht eindeutiger Wählerwähler zur Ungültigkeit des Stimmzettels führe, und bittet darum, keine Ergänzungen des Wahlzettels vorzunehmen. Er betont, dass es sich um eine geheime Wahl handle und dass der Wahlgang – auch von möglicherweise vor dem Saal anwesenden Fotografen – unbeobachtet stattfinden müsse.

Nachdem das Sekretariat für alle Ausschussmitglieder sichtbar gezeigt hat, dass die im Raum vorhandene Urne leer ist, eröffnet er den Wahlvorgang und beginnt mit dem Aufruf der Namen.

*(Durchführung des Wahlgangs
von 12:40 Uhr bis 12:46 Uhr)*

Nachdem sich Vizepräsident **Omid Nouripour** vergewissert hat, dass alle Mitglieder des

Ausschusses die Gelegenheit zur Wahl hatten, schließt er den Wahlgang und bittet das Sekretariat, die Stimmen auszuzählen. Während der Auszählung der Stimmen lobt er allgemein die Arbeit des Sekretariats und der Beschäftigten der Bundestagsverwaltung, die die Mandatsausübung durch die Abgeordneten ermöglichten. Er unterbricht die Sitzung für die Stimmauszählung.

*(Auszählung der Stimmen durch das
Sekretariat von 12:46 Uhr bis 12:50 Uhr)*

Vizepräsident **Omid Nouripour** stellt fest, dass der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD bei 37 abgegebenen und gültigen Stimmen mit zehn Ja-Stimmen und 27 Nein-Stimmen ablehnt und der Abgeordnete Stefan Möller damit nicht zum Ausschussvorsitzenden gewählt sei. Er erteilt der vorschlagsberechtigten Fraktion der AfD das Wort.

Der Abgeordnete **Tobias Matthias Peterka** (AfD) bedauert das Ergebnis; die Überraschung halte sich freilich in Grenzen. Der Kandidat hätte Erfahrung gehabt und das Amt unzweifelhaft ausfüllen können. Er erklärt, dass seine Fraktion an diesem Punkt auf einen zweiten Wahlgang verzichte.

Vizepräsident **Omid Nouripour** stellt fest, dass der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in seiner konstituierenden Sitzung keinen Vorsitz gewählt habe. Es obliege nun dem Ausschuss, darüber zu befinden, wann die Wahlen fortgesetzt würden. Dafür müsse der Ausschuss konstituiert werden. Er bittet den Abgeordneten Carsten Müller (CDU/CSU), als dienstältestes Mitglied geschäftsführend den Vorsitz zu übernehmen, und fragt ihn, ob er dazu bereit sei.

Der Abgeordnete **Carsten Müller** (CDU/CSU) bestätigt dies.

Vizepräsident **Omid Nouripour** stellt fest, dass der Abgeordnete Carsten Müller (CDU/CSU)



geschäftsführend die Aufgaben des Vorsitzenden des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz übernehme. Damit sei der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz der 21. Wahlperiode des Deutschen Bundestages konstituiert. Er spricht dem Abgeordneten Müller seine besten Wünsche aus. Er wünscht den Mitgliedern des Ausschusses viel Erfolg und ein segensvolles Wirken bei der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgabe. Er bittet den Abgeordneten Carsten Müller, den Vorsitz geschäftsführend zu übernehmen.

(Abg. Carsten Müller übernimmt den Vorsitz um 12:53 Uhr)

Der **geschäftsführende Vorsitzende Carsten Müller** (CDU/CSU) dankt Vizepräsident Omid Nouripour für die Leitung des Ausschusses bis zu diesem Punkt und die Übergabe des Vorsitzes. Er dankt auch der Vorsitzenden des Rechtsausschusses der 20. Wahlperiode, der Abgeordneten Elisabeth Winkelmeier-Becker, sowie ihrem seinerzeitigen Stellvertreter, dem früheren Abgeordneten Dr. Thorsten Lieb, für ihre umsichtige und kluge Leitung, die für eine besonders konstruktive Arbeitsatmosphäre gesorgt habe. Er wünscht allen Mitgliedern eine förderliche Zusammenarbeit in dieser Wahlperiode.

Anschließend stellt er die Mitarbeiter des Sekretariates und deren Aufgaben vor. Er

bezieht sich ferner auf die Bitte des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka (AfD) zu Beginn der Sitzung hinsichtlich einer Debatte über die Sitzordnung im Saal. Mit diesem Punkt werde er die Obleuterunde befassen. Abschließend weist er auf anstehende Termine hin:

Am 5. Juni 2025 werde das Sekretariat zu einer Informationsveranstaltung über die Arbeitsweise im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz einladen, die insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Abgeordnetenbüros und den Fraktionen, aber auch für Abgeordnete und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter offenstehe. Dazu werde eine separate Einladung mit Orts- und Zeitangabe verteilt.

Am 26. Mai 2025 finde in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr ein Gespräch mit einer Delegation des Zentralen Komitees für Interne Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Vietnams statt. Der Termin stehe allen Fraktionen offen. Eine entsprechende Einladung sei vom Sekretariat bereits verteilt worden; er bittet um entsprechende Rückmeldung.

Die nächste ordentliche Ausschusssitzung finde am 4. Juni 2025 statt und beginne voraussichtlich um 9:00 Uhr.

Schluss der Sitzung: 12:59 Uhr

Omid Nouripour, MdB
Vizepräsident

Carsten Müller, MdB
Geschäftsführender Vorsitzender